

หลักจริยธรรมที่เป็นรากฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบทบัญญัติทางกฎหมาย แต่ตั้งอยู่บนคุณค่าทางจริยธรรมที่มุ่งคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิส่วนบุคคล และความเป็นธรรมในการใช้ข้อมูล โดยสรุปได้ดังนี้

1. หลักเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Respect for Human Dignity)

- * ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นตัวตนของบุคคล
- * บุคคลต้องได้รับการเคารพในฐานะเจ้าของข้อมูล
- * ห้ามนำข้อมูลไปใช้ในลักษณะที่ละเมิดศักดิ์ศรีหรือสร้างความเสียหายแก่บุคคล

2. หลักเคารพความเป็นส่วนตัว (Respect for Privacy)

- * บุคคลมีสิทธิควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
- * การเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลต้องไม่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวเกินความจำเป็น

3. หลักการกำหนดเจตนาตนเองด้านข้อมูล (Informational Self-Determination)

- * เจ้าของข้อมูลมีสิทธิตัดสินใจว่าข้อมูลของตนจะถูกเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยอย่างไร
- * เป็นแนวคิดสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสมัยใหม่

4. หลักความโปร่งใส (Transparency)

- * ผู้ควบคุมข้อมูลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ วิธีการใช้ข้อมูล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจน
- * ห้ามปกปิดหรือหลอกลวงเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล

5. หลักความยินยอมโดยรู้ข้อมูล (Informed Consent)

- * ความยินยอมต้องเกิดจากความสมัครใจ
- * เจ้าของข้อมูลต้องได้รับข้อมูลเพียงพอก่อนตัดสินใจให้ความยินยอม

6. หลักความเป็นธรรม (Fairness)

- * การประมวลผลข้อมูลต้องเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เอาเปรียบเจ้าของข้อมูล
- * ไม่ใช้ข้อมูลเพื่อสร้างความเสียหายหรือความไม่เป็นธรรมแก่บุคคล

7. หลักความรับผิดชอบ (Accountability)

- * ผู้ควบคุมข้อมูลต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
- * ต้องสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามีมาตรการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม

8. หลักการเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น (Data Minimization)

- * เก็บเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อวัตถุประสงค์
- * ไม่เก็บข้อมูลมากเกินไปจนเกินความจำเป็น

9. หลักการจำกัดวัตถุประสงค์ (Purpose Limitation)

- * ใช้ข้อมูลเฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้
- * ห้ามนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นโดยปราศจากฐานกฎหมายรองรับ

10. หลักความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security)

- * ต้องป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย หรือการสูญหายของข้อมูลโดยมิชอบ
- * สะท้อนความรับผิดชอบทางจริยธรรมต่อข้อมูลของผู้อื่น

11. หลักการไม่ก่ออันตราย (Non-Maleficence)

- * หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูล
- * เช่น การเลือกปฏิบัติ การละเมิดชื่อเสียง หรือการข่มขู่

12. หลักความยุติธรรม (Justice)

- * บุคคลทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองข้อมูลอย่างเท่าเทียม
- * ไม่เลือกปฏิบัติจากเชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา หรือสถานะทางสังคม

สรุปเชิงวิชาการ

หากสรุปให้เหลือแก่นสำคัญที่สุด หลักจริยธรรมของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย 5 เสาหลัก ได้แก่

1. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity)
2. สิทธิในความเป็นส่วนตัว (Privacy)
3. การกำหนดเจตนาตนเองเกี่ยวกับข้อมูล (Informational Self-Determination)
4. ความเป็นธรรมและความยุติธรรม (Fairness and Justice)
5. ความรับผิดชอบและความโปร่งใส (Accountability and Transparency)

หลักทั้ง 5 ประการนี้เป็นรากฐานทางจริยธรรมที่อยู่เบื้องหลัง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วโลก เช่น General Data Protection Regulation ของสหภาพยุโรป และ Personal Data Protection Act 2012 ของสิงคโปร์.

หากวิเคราะห์ในเชิง “หลักจริยธรรม” ที่อยู่เบื้องหลังกฎหมายไทย 2 ฉบับสำคัญ ได้แก่

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

2. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

จะพบว่ากฎหมายทั้งสองฉบับไม่ได้มุ่งเพียง “ลงโทษ” ผู้กระทำความผิดเท่านั้น แต่ตั้งอยู่บนหลักจริยธรรมสำคัญหลายประการ ดังนี้

1. หลักเคารพสิทธิของผู้อื่น (Respect for Rights)

หลักจริยธรรมพื้นฐานที่สุดคือ

“ข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นต้องได้รับความเคารพเช่นเดียวกับทรัพย์สินของบุคคลอื่น”

จึงเกิดความผิด เช่น

* การแฮกเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

* การเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่น

* การดักจับข้อมูล

* การแก้ไข ลบ หรือทำลายข้อมูล

เหตุผลเชิงจริยธรรมคือ

แม้ข้อมูลจะจับต้องไม่ได้ แต่มีคุณค่าและเป็นทรัพย์สินทางดิจิทัล ผู้ใดไม่มีสิทธิไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว

2. หลักความเป็นส่วนตัว (Privacy)

กฎหมายคอมพิวเตอร์ให้ความสำคัญอย่างมากกับ

* ข้อมูลส่วนบุคคล

* การสื่อสารส่วนตัว

* ความลับทางธุรกิจ

หลักจริยธรรมคือ

บุคคลควรมีสิทธิที่จะกำหนดว่าใครจะเข้าถึงข้อมูลของตนได้

ตัวอย่าง

* แอปเปิดอีเมล

* แอปอ่านข้อความในระบบ

* ดักจับข้อมูลระหว่างส่ง

เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว แม้ยังไม่ได้สร้างความเสียหายทางทรัพย์สินก็ตาม

3. หลักความซื่อสัตย์และความถูกต้องของข้อมูล (Integrity)

ข้อมูลในระบบต้องมีความถูกต้องและเชื่อถือได้

จึงห้าม

* แก้ไขข้อมูลโดยมิชอบ

* ปลอมแปลงข้อมูล

* บิดเบือนข้อมูล

* สร้างข้อมูลเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

หลักจริยธรรมนี้สำคัญมากใน

* ระบบธนาคาร

* ระบบราชการ

- * ระบบสาธารณสุข

- * ระบบขนส่ง

หากข้อมูลถูกแก้ไขโดยมิชอบ ความเชื่อมั่นของสังคมจะเสียหาย

4. หลักความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

มาตราเกี่ยวกับการนำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จ มีรากฐานมาจากแนวคิดที่ว่า

เสรีภาพในการสื่อสารต้องมาพร้อมความรับผิดชอบต่อ

ประชาชนมีสิทธิแสดงความคิดเห็น

แต่ไม่มีสิทธิ

- * สร้างข่าวปลอม

- * หลอกลวงประชาชน

- * ทำให้เกิดความตื่นตระหนก

- * กระทบความมั่นคงหรือความปลอดภัยสาธารณะ

จริยธรรมจึงเน้นความสมดุลระหว่าง

- * เสรีภาพ

- * ความรับผิดชอบต่อ

5. หลักไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย (Non-Maleficence)

เป็นหลักเดียวกับจริยธรรมทางการแพทย์

กล่าวคือ

ไม่ควรกระทำการที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น

จึงเป็นที่มาของความผิดเกี่ยวกับ

- * มัลแวร์

- * ไวรัสคอมพิวเตอร์

- * Ransomware

- * DDoS

- * การทำลายระบบ

แม้ผู้กระทำจะอ้างว่า “ทดลองเล่น” แต่หากสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นก็ขัดต่อหลักจริยธรรมนี้

6. หลักความมั่นคงของส่วนรวม (Collective Security)

เป็นหัวใจของกฎหมายไซเบอร์ พ.ศ. 2562

แนวคิดสำคัญคือ

ระบบสำคัญของประเทศไม่ได้เป็นเรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศ

เช่น

- * ไฟฟ้า

- * น้ำประปา

- * การบิน

- * การเงินการธนาคาร

- * โทรคมนาคม

* สาธารณสุข

หากถูกโจมตี

จะกระทบประชาชนจำนวนมาก

จึงเกิดหน้าที่เชิงจริยธรรมให้ทุกหน่วยงานร่วมกันป้องกันความเสี่ยง

7. หลักความได้สัดส่วน (Proportionality)

แม้รัฐจะมีอำนาจตามกฎหมายไซเบอร์

แต่ต้องใช้อำนาจเท่าที่จำเป็น

เช่น

* การเข้าตรวจสอบระบบ

* การขอข้อมูล

* การเข้าถึงข้อมูลสำคัญ

ต้องพิจารณาให้ได้สัดส่วนกับภัยคุกคาม

หลักนี้เป็นการคุ้มครอง

* สิทธิเสรีภาพประชาชน

* ความเป็นส่วนตัว

* สิทธิในทรัพย์สิน

ไม่ให้รัฐใช้อำนาจเกินจำเป็น

8. หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (Accountability)

ผู้ดูแลระบบ ผู้ให้บริการ และหน่วยงานรัฐต้องสามารถอธิบายการดำเนินงานของตนได้

ตัวอย่าง

* การเก็บ Log File

* การบันทึกเหตุการณ์

* การรายงานเหตุโจมตีทางไซเบอร์

* การตรวจสอบย้อนหลัง

หลักจริยธรรมคือ

ผู้มีอำนาจหรือผู้รับผิดชอบต้องพร้อมรับการตรวจสอบ

9. หลักความไว้วางใจในสังคมดิจิทัล (Trust)

กฎหมายทั้งสองฉบับมีเป้าหมายสูงสุดคือ

สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพราะหากประชาชนไม่เชื่อมั่นว่า

* เงินในธนาคารปลอดภัย

* ข้อมูลส่วนตัวปลอดภัย

* ระบบราชการปลอดภัย

เศรษฐกิจดิจิทัลจะไม่สามารถเติบโตได้

สรุปแก่นจริยธรรมของกฎหมายทั้งสองฉบับ

กฎหมายคอมพิวเตอร์นั้น

1. เคารพสิทธิของผู้อื่น
2. เคารพความเป็นส่วนตัว
3. รักษาความถูกต้องของข้อมูล
4. ใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ
5. ไม่ก่อความเสียหายแก่ผู้อื่น

ส่วนกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นั้นเพิ่มอีก 4 เรื่อง คือ

1. ความมั่นคงของประเทศและสาธารณะ
2. การบริหารความเสี่ยงร่วมกัน
3. การใช้อำนาจอย่างได้สัดส่วน
4. ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ดังนั้น หากสรุปเป็นประโยคเดียว หลักจริยธรรมร่วมของกฎหมายทั้งสองฉบับคือ

“การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องเคารพสิทธิของผู้อื่น รับผิดชอบต่อสังคม รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”